



بسم الله الرحمن الرحيم
د افغانستان اسلامي امارت
ستره محکمه



تاریخ: ۲/ جمادی الثانیة/ ۱۴۴۵ هـ
مصادف: ۲۵/ قوس/ ۱۴۰۲ هـ ش

د دارالانشاء عمومي ریاست

د تحریراتو آمریت

د متحد المالونو خانګه

متحد المال نمبر: ۲۴

☐ عاجل ☐ عادی ☐ اطمینانیه ☐ ابلاغیه ☐ سایر

د افغانستان اسلامي امارت د تمیزونو، دېوانونو، مراغه او ابتدائیه محکمو قدرمنو منسوبینو ته!

السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته

وبعد: هغه وټائق چې قضائي حکم ته ضرورت لري او هغه وټائق چې قضائي حکم ته ضرورت نه لري، همدارنګه په دې اړه چې آیا په اوسني شرائطو کې د تليفون او وټساپ وغیره له لارې یو څوک کولای شي چې یو چا ته د خپلې دعوي وکالت ورکړي او که نه؟ که وکالت ورکولای شي په کوم ترتیب او کومو شرائطو یې ورکولای شي؟ یاده موضوع د یولړ اصولي مراحلو د طی څخه وروسته د سترې محکمې د عالي شورا مجلس مورخ ۱۷/ ربیع الثاني/ ۱۴۴۵ هـ ق مصادف ۱۰/ عقرب/ ۱۴۰۲ هـ ش ته وړاندې شوه په اړه یې د تصویب نمبر (۹) د لومړۍ پریکړې په اساس عالي شورا داسې هدایت وکړ:

((وټائق په دوه قسمه دي: ۱- رسمي اسناد. ۲- عرفي اسناد.

رسمي اسناد هغه دي چې په محکمه کې د مؤظفو مامورینو له خوا په قانوني طریقه جوړ شوي وي د هغوی په امضاء، مهر او تصدیق رسېدلي وي، دغه ډول اسناد د ډیر احتیاط او حفظ لپاره په محکمه کې لیکل کېږي لکه: (د ابراء وثیقه، د وصیت وثیقه، د ضمانت وثیقه، د صلحي وثیقه، د اقرار وثیقه، د نکاح وثیقه، د طلاق وثیقه وغیره نور وټائق) دغه ډول وټائق په یوه کتاب کې ترتیبېږي او د جمع کېدو څخه وروسته په دیوان کې ساتل کېږي، دا په دې معنی نه ده چې د یادو وټائقو د لیکلو لپاره د قاضي حکم ضروري دی بلکه د محفوظ ساتلو لپاره په محکمه کې ترتیبېږي چې دغه ډول وټائقو ته رسمي اسناد ویل کېږي. همدارنګه د فقیه علماء کرامو لخوا د وټائقو لیکل جائز دي او قاضي نشي کولای چې عادل علماء کرام د دغه ډول وټائقو د ترتیب څخه منع کړي چې دغه ډول اسنادو ته عرفي اسناد ویل کېږي.

نوپه دې اساس هغه افغانان چې د افغانستان څخه بهر په نورو هیوادونو کې ژوند کوي او غواړي چې په افغانستان کې یوه شخص ته د یوې مشخصې دعوي پر مخ بیولو لپاره وکالت ورکړي هغه به لومړۍ په هغه هیواد کې چې دی استوګن دی، د موجوده وخت خپل تصویر، اصل تذکره، اصل پاسپورت او په میشت هیواد کې د استوګنې د اثبات لپاره د هغه هیواد اقامه، مهاجر کارت وغیره په درلودلو سره به د افغانستان سفارت یا قونسلګرۍ ته مراجعه کوي او په لیکلې ډول به اقرار کوي چې ما د فلان موضوع په هکله په افغانستان کې فلان بن فلان وکیل ټاکلی دی او د خپل موجوده وخت تصویر، د تذکرې، پاسپورت او په میشت هیواد کې د استوګنې د اثبات لپاره د هغه هیواد د اقامې، مهاجر کارت وغیره یوه کاپي او د ویدیو کال لپاره د خپل مبايل شماره به د افغانستان سفارت یا قونسلګرۍ ته سپاري.

Address: Public health Square 9th District, Kabul-Af

Phone: ۰۰۲۳۰۰۰۹۲

Post box: ۱۹۸۹

Email: darulinsa@gmail.com

Website: www.supremecourt.gov.af

پته: د صحت عامې څلور لارې، نهمه ناحیه، کابل- افغانستان

د معاونیت تېلفون: ۰۰۲۳۰۰۰۹۲

پست بکس: ۱۹۸۹

ایمیل: darulinsa@gmail.com

ویب سایت: www.supremecourt.gov.af

په خارج کي د افغانستان سفارت يا قونسلگري به د ياد مؤکل ليکلی اقرار او اړونده اسناد د افغانستان اسلامي امارت خارجه وزارت ته ايښل کړي او په محفوظ او مصؤون ډول به يې د پوسته خانې له طريقه هم خارجه وزارت ته راواستوي. د افغانستان اسلامي امارت خارجه وزارت به ياد اسناد په کابل او کندهار کي د خارجي وکالت خطونو جوړولو ځانگړي محکمې ته استوي.

کله چي را استول شوي اسناد محکمې ته ورسېږي نو په دغه وخت کي به هغه شخص چي وکیل ټاکل شوی د دوه نفره داسي شاهدانو سره يو ځای چي په خارج کي مېشت مؤکل په رنگ او ښخ سره پيژني، يادي محکمې ته به مراجعه وکړي د محکمې مؤظفين به د وکیل او مؤکل تر مينځ تصويري تماس (ويديو کال) ترتيب کړي، کله چي د معرفت شاهدانو تائيد کړه چي دغه شخص چي په تصويري تماس کي خبري کوي، هغه شخص دی چي په را استول شويو اسنادو کي يې دغه وکیل ته وکالت ورکړی دی، تر هغه وروسته به محکمه وکالت خط ورته ترتيب کړي دغه وکالت خط د اسلامي امارت په محاکمو کي معتبر دی. پورته تحرير شوی ترتيب دې د افغانستان اسلامي امارت د بهرنيو چارو وزارت ته واستول شي تر څو په نورو هيوادونو کي د افغانستان سفارتونو او قونسلگريو ته يې په متحدالمال شکل واستوي.

همدارنگه د ستري محکمې د دارالانشاء عمومي رياست دې ياده موضوع ټولو محکمو ته په متحدالمال شکل واستوي.)) بناءً د خارجي وکالت خطونو د ترتيب په اړه د ستري محکمې د عالي شورا هدايت د ددې متحدالمال په توسط د افغانستان اسلامي امارت د ستري محکمې مربوط رياستونو، تمیزونو، ديوانونو، مراغه او ابتدائيه محکمو ته واستول شو تر څو د هغه مطابق اصولي اجراءات تر سره شي.

په درنښت

۱۲
۱۴۰۵ هـ ق
مفتي عبدالرشيد "سعید"

د ستري محکمې

د دارالانشاء عمومي رئيس

